



PUTUSAN

Nomor 10222 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MIFZALDY KAHIL PUTRA bin ANDIK SETIAWAN;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/26 Desember 2010;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Teluk Gong RT 007 RW 013, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 13 Juni 2025;

Anak tersebut berada di LPAS dalam hal ini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Jakarta Utara sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan 3 Juli 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MIFZALDY KAHIL PUTRA bin ANDIK SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 10222 K/Pid.Sus/2025



melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MIFZALDY KAHIL PUTRA bin ANDIK SETIAWAN dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Untuk Anak Sentra Handayani di Cipayung dikurangi selama Anak MIFZALDY KAHIL PUTRA bin ANDIK SETIAWAN dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. sebilah cerulit warna emas bergagang kayu warna hitam;
 - b. sebilah badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi B 6603 JFY dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Fadhlán Syakir Mawardi;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MIFZALDY KAHIL PUTRA bin ANDIK SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak MIFZALDY KAHIL PUTRA bin ANDIK SETIAWAN oleh karena itu berupa tindakan pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Anak selama menjalani Tindakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 10222 K/Pid.Sus/2025



- a. sebilah cerulit warna emas bergagang kayu warna hitam;
- b. sebilah badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nomor Polisi B 6603 JFY dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Fadhlân Syakir Mawardi;

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 5/PID.SUS-Anak/2025/PT DKI tanggal 6 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 36/Pid Sus-Anak/2025/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 September 2025;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui Surat Tercatat tanggal 13 Agustus 2025 yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 10222 K/Pid.Sus/2025



kasasi pada tanggal 2 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya pidana yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat luas maupun rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu:
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB, saat Anak berada dirumah, Anak Saksi Dykta mendatangi rumah Anak tidak lama kemudian Anak Saksi Fadhlán datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi B 6603 JFY, setelah berkumpul mereka sepakat untuk membantu kelompok SMP 112 untuk tawuran melawan Kelompok Al Mutaqien, selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit warna emas bergagang kayu warna hitam dan sebilah senjata tajam jenis badik bergagang bersarung kayu warna coklat kemudian berangkat dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 10222 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Merah Nomor Polisi B 6603 JFY dengan posisi Anak Saksi Dykta mengendarai sepeda motor, Anak Saksi Fadhlán duduk di tengah dan Anak duduk paling belakang dengan memegang senjata tajam jenis celurit warna emas bergagang kayu warna hitam dan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna cokelat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan ditutupi baju;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah berputar-putar di daerah Teluk Gong, Anak, Anak Saksi Dykta dan Anak Saksi Fadhlán tidak kunjung bertemu dengan Kelompok Al Mutaqien dan memutuskan untuk tidak jadi tawuran. Pada saat akan pulang ke rumah Anak, saat di Jalan B Raya depan SDN 03 Pejagalan, kemudian Anggota Polri Polsek Metro Penjaringan sedang melakukan patroli, melihat ada pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan bertiga sedang berhenti lalu Anggota Polisi tersebut menghampiri dan mendapati Anak sedang membawa senjata tajam jenis celurit warna emas bergagang kayu warna hitam dan sebilah senjata tajam jenis badik bergagang dan bersarung kayu warna cokelat yang disimpan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah proporsional dengan kesalahan Anak dan sesuai perannya dimana Anak membawa senjata tajam jenis celurit warna emas bergagang kayu warna hitam dan sebilah senjata tajam jenis badik bergagang bersarung kayu warna cokelat dimana perbuatan Anak tersebut dilakukan karena Anak mendapat pengaruh buruk dari teman-teman SMPnya agar Anak bisa diajak bergaul dengan teman-temannya serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap Anak dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara;
- Bahwa selain itu Anak masih sekolah aktif bersekolah di MTS Al-Muhajirin Kelas VIII, oleh karena itu tindakan yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Anak dipandang sudah dapat memberikan pelajaran kepada Anak bahwa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 10222 K/Pid.Sus/2025



perbuatannya tersebut adalah pelanggaran hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya dan telah memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak serta Hakim Kasasi Anak menanggapi dengan mengembalikan Anak kepada orang tua, Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya sehingga dapat memperbaiki tingkah laku Anak di masa depan dan orang tua lebih berperan dan wajib bertanggung jawab melakukan pengawasan kepada Anak agar Anak tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa ataupun tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **19 September 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 10222 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risca Fajarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 10222 K/Pid.Sus/2025